HỌC VIỆN TƯ PHÁP

ĐỀ THI LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ

Môn thi: Kỹ năng tư vấn pháp luật – Phần chuyên sâu

Thời gian làm bài: 150 phút

Ngày thi: / / 2019

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

1. Tình huống 1:

Ông X là chủ sở hữu Bằng độc quyền sáng chế số ***123 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp, có hiệu lực đến ngày 31/12/2021. Ngày 1/1/2017, Ông X ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng sáng chế với Công ty A, có thu phí một lần, trả tại thời điểm ký kết hợp đồng, theo đó quy định: Công ty A có quyền sử dụng độc quyền sáng chế này tại Việt Nam trong thời gian 5 năm (kể từ ngày ký hợp đồng). Ngày 1/1/2019, Công ty A ký kết hợp đồng với Công ty C, cho phép Công ty C được sử dụng sáng chế đến 31/12/2020 để sản xuất các sản phẩm gắn nhãn hiệu của Công ty A, xuất khẩu sang Lào và Campuchia. Trong quá trình sử dụng sáng chế, kỹ sư của Công ty A có những cải tiến để tạo ra một giải pháp kỹ thuật mới, tăng năng suất và giảm giá thành sản phẩm được sản xuất theo quy trình của Bằng độc quyền sáng chế số ***123. Công ty A đã nộp đơn xin cấp Bằng độc quyền sáng chế đối với giải pháp kỹ thuật cải tiến này tại Cục Sở hữu trí tuệ. Ông X biết được, có ý định khởi kiện Công ty A, yêu cầu Tòa án buộc Công ty A:

- Chấm dứt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng với Công ty C và chuyển cho ông X khoản thu nhập mà Công ty A nhận được do việc ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng với Công ty C;
- Không được xuất khẩu sản phẩm sang Lào và Campuchia;
- Rút đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế đối với giải pháp kỹ thuật cải tiến;
- Trả tiền thù lao cho tác giả Bằng độc quyền sáng chế số ***123 do đã sử dụng sáng chế này để cải tiến công nghệ.

Câu hỏi 1: (4,0 điểm) *Anh/chị hãy soạn thảo văn bản tư vấn để đưa ra ý kiến pháp lý về các yêu cầu này của ông X?*

<u>Tình tiết bổ sung</u>

Công ty A muốn tìm ra một giải pháp khác, ngoài Tòa án, để giải quyết tranh chấp này nhưng trong điều khoản "Giải quyết tranh chấp" của Hợp đồng đã ký với ông X chỉ có quy định "nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn

90

Scanned with CamScanner